

한전KDN(주) 상임감사

통보 및 주의요구

제 목 성희롱·성폭력 사전예방 시스템 계약·운영 미흡
소 관 부 서 ○○처(◇◇◇◇부)
조 치 부 서 ○○처(◇◇◇◇부), ■■■■처(인사부)
구 분 계약관리
내 용

1. 업무 개요

○○처 ◇◇◇◇부는 성희롱·성폭력 예방 전담부서로서 성희롱·성폭력 사전 예방을 위해 성폭력 대응 등 인권 관련 애플리케이션 전문개발업체인 (주)♥♥♥♥를 통해 「한전KDN ■■■■」¹⁾(이하 「■■■■」라고 한다.) 시스템을 구축하였고, XXXX. X. XX.부터 약정으로 계약을 체결(이하 「약정계약」이라고 한다.)하여 서비스를 운영하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「발주계약규정」 3(입찰의 방법)에 따르면 일반경쟁, 제한경쟁, 지명경쟁, 수의 계약으로 입찰 방법을 규정하고 있고, 같은 규정 7(계약의 절차)에 따르면 계약 의뢰부서는 계약시스템을 이용하여 계약담당부서에 계약을 의뢰함을 원칙으로 한다고 규정되어 있다.

1) 한전KDN ■■■■: 모바일 애플리케이션을 활용해 성희롱·성폭력에 대한 경각심을 제고하고 즉각적인 피해자 보호 조치를 위한 성희롱·성폭력 사전예방 시스템

한편, 「성희롱·성폭력 및 스토킹 예방 절차서」 1.5(사장의 책무 및 위임)에 따르면 사장은 회사 내 성희롱·성폭력 및 스토킹 예방을 위하여 상시적으로 노력하여야 하고, 성희롱·성폭력 및 스토킹 방지를 위한 제반 조치를 강구·시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력 및 스토킹 예방의 원활한 이행을 위해 폭력예방 정책 전담부서를 정하여 운영을 위임한다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇◇◇부는 「성희롱·성폭력 사전예방 시스템 구축 추진」[기획(운) XXX.XX-XXXX, XXXX. XX. X]을 통해 ■■■■ 시스템 구축 및 서비스 운영 계약을 추진하였는데, 거래상대자인 (주)♥♥♥♥가 타 공공기관과의 계약체결 실적을 근거로 약정계약을 요구하여 [표1]과 같이 약정계약을 체결하였으며, 이후로도 약정계약을 체결하여 서비스를 운영하고 있다.

[표1] 한전KDN ■■■■ 서비스 약정서 체결 내역

순번	약정명	약정기간	약정금액(VAT 포함)
1	‘한전KDN ■■■■’ 서비스 사용 약정	‘xx.xx.xx. ~ ’xx.xx.xx.(xx개월)	₩,WWW만원(WWW만원/월)
2	‘한전KDN ■■■■’ 서비스 사용 약정	‘xx.xx.xx. ~ ’xx.xx.xx.(xx개월)	₩,WWW만원(WWW만원/월)
3	‘한전KDN ■■■■’ 서비스 사용 약정	‘xx.xx.xx. ~ ’xx.xx.xx.(xx개월)	₩,WWW만원(WWW만원/월)
4	‘한전KDN ■■■■’ 서비스 사용 약정	‘xx.xx.xx. ~ ’xx.xx.xx.(xx개월)	₩,WWW만원(WWW만원/월)
5	‘한전KDN ■■■■’ 서비스 사용 약정	‘xx.xx.xx. ~ ’xx.xx.xx.(xx개월)	₩,WWW만원(WWW만원/월)

그러나 ■■■■ 관련 특허보유업체인 거래상대자의 요구로 수의계약²⁾이 아닌 약정계약을 체결할 수밖에 없다는 치더라도 ◇◇◇◇부는 계약담당부서인 계약부에 계약을 의뢰하지 아니하고 거래상대자와 자체적으로 약정계약을 체결하여 발주 계약규정을 위반하였다.

2) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 ①항 제2호 아. 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인 등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대응품이나 대체품이 없는 경우 및 사. 「조달사업에 관한 법률」 제27조제1항에 따른 혁신제품을 구매하려는 경우에 해당되어 수의계약 체결 가능

또한, [표2] 현황을 확인한 결과 [표2]와 같이 XXXX년 XX. XX.부터 XXXX. XX. XX.까지 [표2] 애플리케이션 설치 인원이 XXX명으로 감사 시점의 전체 임직원 (X,XXX명) 대비 X.X%에 불과한 것으로 확인되었으며, 동일인 중복설치를 제외할 경우 실제 설치율은 더욱 낮아질 것으로 판단된다.

[표2] 한전KDN [표2] 운영 현황

(단위: 명, 만원)

연도	약정체결 운영 기간	운영 대상	애플리케이션 설치 인원(중복 포함)	성고충 신고인원	운영비용 (VAT포함)
XXXX	'XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.	본사	XX	X	₩,WWW
	'XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.	☐☐☐☐본부	XX	X	₩,WWW
XXXX	'XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.	전사	XX	X	₩,WWW
	'XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.		XX	X	₩,WWW
XXXX	'XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.		XXX	X	₩,WWW
XXXX	'XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.		미측정		₩,WWW
계			XXX	X	₩,WWW

◇◇◇◇부는 전 직원 중 성고충 유경험자가 XXX여명 내외³⁾인데, [표2] 애플리케이션 설치 인원 XXX명이므로 적절하다고 판단하였다. 그러나, 성희롱·성폭력 사전예방이라는 [표2] 운영 취지에 비추어 볼 때 성고충 유경험자를 포함한 전 직원의 참여가 중요한데, [표2] 애플리케이션 설치율 X.X%로 직원 참여가 저조하여 성희롱·성폭력 사전예방 효과가 있다고 보기가 어려운데도 XXXX년 이후 부터 현재까지 총 ₩,WWW만원의 [표2] 운영비용이 발생하였다.

또한, ◇◇◇◇부는 [표2] 홍보를 위해 알림문서를 통해 사용자 메뉴얼을 X회(XXXX년, XXXX년, XXXX년) 안내하였고, 「성희롱·성폭력 사전예방 시스템 운영 결과 보고」(□□□□부-XXXX, XXXX. XX. XX.) 및 「'XX년도 성희롱·성폭력 사전예방 시스템 운영 결과 보고」(□□□□부-XXXX, XXXX. XX. XX.)를 통하여 각각 XXXX년 X월과

3) 노사공동 인권침해 진단 설문조사 결과(XXXX년, XXXX년)

XXXX년 X월까지 ㉔㉔㉔㉔ 「인권성고충상담신고」 메뉴에 ㉔㉔㉔㉔ 홍보 페이지를 개설해 연중으로 양성평등주간, 청렴의날 등 교육 시 적극적으로 홍보하겠다고 보고하였으나 이를 이행하지 않다가 XXXX. X. XX.에 비로소 홍보 페이지를 개설하여 서비스 설명 및 매뉴얼 안내를 하는 등 홍보 노력이 미흡하였다.

따라서 ㉔㉔㉔㉔ 운영에 대하여 면밀하게 효과성을 재검토할 필요가 있으며, ㉔㉔㉔㉔를 지속 운영할 경우 더욱 활성화 할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견

◇◇◇◇부는 향후 ㉔㉔㉔㉔를 종합적으로 검토하여 회사의 규정에 부합하여 운영할 수 있도록 노력하고, 예외 적용이 불가피한 경우에는 사전 컨설팅 등 감사 제도를 적극 활용하여 업무의 적정성을 확보하겠으며, 분기별 ㉔㉔㉔㉔ 공지사항, 하반기(X월) 시행 예정인 양성평등주간 행사 인권상담 신고센터 안내책자 등을 통해서 ㉔㉔㉔㉔를 적극적으로 홍보하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○처장은 한전KDN ㉔㉔㉔㉔ 운영의 효과성에 대하여 다각적으로 재검토하고, 지속 운영 결정 시 활성화 방안을 마련하기 바랍니다. **(통보)**

■■■■처장은 「발주계약규정」을 위반한 관련자에게 “주의” 조치하기 바랍니다. **(주의)**

< 관련자 >

소속	직급	성명 (사번)	담당 기간	귀책 사유	처분요구
◆◆◆◆부	X	⊗⊗⊗	XXXX. X. ~ XXXX. X.	발주계약규정 위반	주의
◇◇◇◇부	X	●●●	XXXX. XX. ~ 현재	발주계약규정 위반	주의